

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • 1re A

Le Droit et la Justice

Module 1 : La Philosophie

Cette fiche évalue votre maîtrise des concepts juridiques, de l'articulation droit/force et des formes de justice à travers des cas concrets camerounais.

EXERCICE 1 Concepts fondamentaux et sources du droit

Au Cameroun, l'article 1er de la Constitution dispose que « l'État est une République décentralisée unitaire », tandis que la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 porte sur la décentralisation. Parallèlement, le droit coutumier reste applicable « pour autant qu'il ne soit pas contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs » (Ordonnance n° 81/02, art. 26).

1. Distinguez droit positif et droit naturel. Donnez un exemple camerounais pour chacun. (2 pts)
2. Expliquez la notion de légalité à la lumière de la hiérarchie des normes (Constitution, loi, règlement, coutume). (2 pts)
3. La coutume est-elle une source de droit légitime au même titre que la loi votée par le Parlement ? Justifiez en distinguant légalité et légitimité. (3 pts)

EXERCICE 2 Droit et Force : analyse d'une citation

« La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. » (Pascal, Pensées, Lafuma 83). En 2023, un arrêté municipal interdit l'accès à une place publique pour « troubles à l'ordre public », alors qu'aucune manifestation n'est déclarée. Les riverains estiment cet abusif.

1. Reformulez la thèse de Pascal sur le rapport entre droit et force. (2 pts)
2. En quoi cet arrêté illustre-t-il le risque de « force sans justice » ? Référez-vous à Rousseau (Du contrat social, Livre I, ch. 3 : « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir »). (3 pts)
3. Quelle voie de recours légale les riverains possèdent-ils pour contester cet arrêté sans recourir à la force ? (2 pts)

EXERCICE 3 Les formes de la justice : étude de cas

Le tableau ci-après résume trois situations jugées par un Tribunal de Grande Instance (TGI) au Cameroun.

Affaire	Faits	Décision
A	Héritage : le fils aîné réclame la totalité des biens paternels selon la coutume ; les filles saisissent le tribunal.	Partage égalitaire entre tous les enfants (Code civil, art. 745).
B	Accident de la route : un taxi heurte un piéton. Assurance et victime s'accordent sur l'indemnisation.	Homologation de l'accord transactionnel (réparation intégrale du préjudice).
C	Vol aggravé : un prévenu reconnu coupable de vol à main armée.	Peine de 10 ans d'emprisonnement ferme et amende.

1. Identifiez le type de justice (distributive, commutative/réparatrice, répressive) mis en œuvre dans chaque affaire A, B, C. Justifiez chaque réponse. (3 pts)
2. Pour l'affaire A, expliquez en quoi la décision réalise une justice distributive au sens d'Aristote (géométrique vs arithmétique) et corrige une inégalité coutumière. (2 pts)
3. L'affaire C relève-t-elle uniquement de la justice répressive ? La peine a-t-elle une dimension réparatrice ? Argumentez. (2 pts)

EXERCICE 4 Conflit entre droit positif et exigence de justice

Une entreprise agro-industrielle obtient un titre foncier (droit positif) sur 5000 ha de terres ancestrales occupées par une communauté Baka (Pygmées) pour la chasse et la cueillette. La communauté, non consultée, saisit la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL) au nom de la « justice » et des droits des peuples autochtones (UNDRIP, ratifié par le Cameroun).

1. Qualifiez le conflit : opposition entre légalité (titre foncier) et légitimité (droits coutumiers / droits de l'homme). (2 pts)
2. En vous appuyant sur la théorie du contrat social (Locke ou Rawls), arguez pourquoi le titre foncier seul ne saurait fonder une justice absolue. (3 pts)
3. Proposez une solution juridiquement fondée (médiation, révision du titre, indemnisation préalable) qui concilie sécurité juridique et justice réparatrice. (2 pts)

EXERCICE 5 Attitude citoyenne et État de droit

Lors d'une grève étudiante à l'Université de Yaoundé I, des dégradations sont commises sur des biens publics. Le Doyen sanctionne collectivement toute la promotion (radiation), arguant de la « nécessité de maintenir l'ordre ». Le Syndicat étudiant crie à l'injustice et à la violation du principe de la personnalité des peines (Constitution, Préambule ; Code pénal, art. 5).

1. Pourquoi la sanction collective viole-t-elle le principe de légalité des délits et des peines ? (2 pts)
2. En quoi le respect de la procédure contradictoire (droit de la défense) est-il une condition de la justice et non une simple formalité ? (2 pts)
3. En tant que futur juriste/citoyen, formulez une argumentation structurée pour exiger le rétablissement des droits des étudiants non impliqués, en invoquant le lien indissociable entre Droit, Justice et Paix sociale. (3 pts)